

## <입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제5절 부당결부금지의 원칙>

### I. 개설

#### 1. 개념

- 부당결부금지의 원칙은 행정주체가 행정작용을 함에 있어 실질적인 관련성이 없는 사항을 서로 결부시켜 상대방인 국민에게 법률상 의무가 없는 부당한 부담을 지우거나 강요해서는 안 된다는 행정법의 일반 원칙이다. 이는 행정청이 자신의 우월적 지위를 남용하여 공행정의 목적과 무관한 사익을 추구하거나, 국민에게 수익적 행위를 대가로 부당한 반대 급부를 요구하는 것을 금지한다. 즉, 특정한 공권력 행사의 조건이나 내용이 그 권력 행사의 목적 또는 법적 근거와 관련성이 있어야 한다는 제한 원칙이다. 이 원칙은 행정의 합목적성을 넘어 합법성과 공정성을 확보하는 데 중요한 기능을 수행한다.

#### 2. 성질

- 부당결부금지의 원칙은 행정청의 권한 행사가 법률의 목적 범위 내에서 이루어져야 한다는 법률 적합성의 원칙을 구체화한 것이다. 특히, 이는 비례의 원칙(과잉 금지의 원칙)과 밀접한 관계를 갖는다. 부당하게 결부된 부담을 통해 사익을 침해하는 것은 목적과 수단 사이에 합리적인 비례 관계를 결여하는 경우가 많기 때문이다. 따라서 재량권을 행사하는 영역에서 행정청의 자의적인 권한 남용을 통제하는 헌법적 효력을 가진 일반 원칙으로 인정된다. 이는 공익의 추구 과정에서 국민의 사적 자유를 부당하게 침해하지 않도록 국가 권력을 구속하는 기능을 한다.

#### 3. 법적 근거

##### (1) 헌법적 근거

- 부당결부금지의 원칙은 헌법에 명문으로 규정되어 있지 않다. 그러나 이는 법치국가 원리 중 권력 남용 금지의 원칙과 헌법 제37조 제2항의 기본권 제한의 한계를 규정한 비례의 원칙에서 파생된다. 국가의 공권력 행사는 법률이 부여한 권한과 목적의 범위 내에서만 정당성을 가지며, 그 목적과 무관한 사익을 강제하는 것은 헌법이 용인하지 않는다.

##### (2) 개별법적 근거

- 행정기본법 제13조는 행정청은 행정작용을 할 때 상대방에게 해당 행정작용과 실질적인 관련이 없는 의무를 부과해서는 아니 된다.고 규정하여, 부당결부금지의 원칙의 명시적인 법적 근거를 마련한다. 이로써 이 원칙은 행정청을 직접적으로 구속하는 법적 효력을 가진다.

### II. 성립요건

- 부당결부금지의 원칙이 적용되어 행정작용의 위법성이 인정되기 위해서는 다음과 같은 요건이 모두 충족되어야 한다.

#### 1. 두 개 이상의 행정작용 또는 요소의 존재

- 행정청의 하나의 행정작용 내에서 서로 다른 두 가지 사항이 결부되거나, 두 가지 이상의 행정작용이 연계되어야 한다. 일반적으로 수익적 행정 처분(예 : 영업 허가, 건축 허가)과 상대방에게 불리한 의무 부과(예 : 부담, 기부 채납 요구)가 결합되는 형태로 나타난다. 이 결부는 명시적이거나 묵시적일 수 있다.

#### 2. 결부된 사항 사이에 합리적 관련성이 없을 것

- 결부된 두 가지 사항이 내용적 또는 기능적으로 합리적인 관련성이 없어야 한다. 합리적 관련성의 유무는 원칙 위반을 판단하는 가장 중요한 요건이다.

##### (1) 내용적 관련성

- 결부된 두 사항이 법률에 의하여 동일한 목적을 위해 규율되거나, 사실적으로 직접적인 원인·결과 관계에 있어야 내용적 관련성이 인정된다. 예를 들어 건축 행위로 발생이 예상되는 인근 지역의 환경 오염을 방지하기 위한 시설 설치 부담은 내용적 관련성이 인정된다.

##### (2) 기능적 관련성

- 두 사항이 직접적인 내용적 관련성은 없더라도, 주된 행정작용의 법적 목적을 달성하는 데 간접적으로 기여하는 기능적 관련성이 인정될 수 있다. 그러나 부당결부금지의 원칙은 이 기능적 관련성이 법률상 또는 사실상 현저히 미약하거나 전혀 없는 경우에 위반된다. 행정청이 자신의 다른 행정 목적을 달성하기 위해 특정 허가를 수단으로 활용하는 경우, 이는 기능적 관련성이 결여된 것으로 간주된다.

#### 3. 결부된 사항의 하나를 다른 사항의 조건으로 강제할 것

- 행정청이 수익적 행정작용(예 : 인가, 허가)을 조건으로, 상대방에게 법률상 의무가 없는 다른 사항을 강요하거나 의무로 부과하여 상대방의 자유로운 의사를 억압해야 한다. 행정청이 자신의 권한을 이용하여 상대방에게 불이익을 주는 방식으로 부당하게 요구 사항을 관철시키려는 압력이 수반되어야 한다. 단순한 제의나 자발적 합의는 원칙 위반으로 보기 어렵다.

### III. 적용 범위

- 부당결부금지의 원칙은 행정주체의 권한 행사가 수반되는 모든 영역에서 적용된다.

#### 1. 공법상 계약

- 공법상 계약은 공법적 효과의 발생을 목적으로 하는 행정주체와 사인 간의 합의이다. 행정주체가 계약 체결을 조건으로, 계약 목적이거나 관련 법규와 실질적 관련성이 없는 사항(예 : 공익 재단 기부, 특정 물품 구매)을 계약 내용에 포함시키도록 강요하는 것은 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다. 이는 행정청이 우월적 지위를 이용하여 자유로운 의사를 훼손하는 행위이기 때문이다.

#### 2. 부관

- 부관, 특히 부담은 주된 행정 행위의 효력을 제한하거나 상대방에게 의무를 부과하는 요소이다. 부담의 적법성은 주된 행정 행위와 부담 사이에 실질적 관련성이 있는지 여부에 따라 판단되며, 이는 곧 부당결부금지의 원칙의 적용 문제이다. 건축 허가의 조건으로 허가 대상 토지와 전혀 무관한 다른 지역의 도로를 개설하도록 하는 부담을 부과한다면, 부당 결부에 위반되어 위법하게 된다. 법원은 부담이 주된 행위의 목적 달성에 필요하고 합리적인 범위 내에서만 적법성을 인정한다.

#### 3. 공급거부·관허사업의 제한 등 행정의 실효성 확보 수단

- 행정상 의무 이행을 강제하기 위해 사용되는 공공 서비스의 공급 거부나 관허 사업에 대한 제한과 같은 간접적 강제 수단에서도 부당결부금지의 원칙이 적용된다. 국민이 법적 의무(벌금, 과태료)를 이행하지 않는다는 이유만으로, 그 의무와 전혀 관련 없는 공공 서비스(예 : 전기, 가스, 수도)의 공급을 거부하거나 기존의 관허 사업에 대한 허가를 철회하는 것은 부당한 결부에 해당하여 위법하다. 행정청은 법률이 정한 직접적인 강제 수단이나 관련된 제재를 사용해야 한다.

#### 4. 관련 판례

- 판례는 주택 사업 계획 승인을 조건으로 주택 사업과 직접 관련이 없는 공공시설 부지를 행정청에 기부 채납하도록 요구하는 부담을 부과한 사안에서, 사업 계획의 승인으로 인해 발생하는 공익적 폐해에 대한 보충의 범위를 넘어서는 부담의 부과는 부당결부금지의 원칙에 위반되어 위법하다고 판단하였다. 또한, 무허가 건물의 철거 의무와 철거 대상이 아닌 다른 건물에 대한 사용 승인을 연계하여 자진 철거를 조건으로 사용 승인을 내어주는 행위는

부당한 결부로서 위법하다는 취지의 판단을 내린 바 있다. 이러한 판례는 부담의 목적과 수단 사이의 내재적 관련성을 엄격하게 요구함으로써 행정청의 결부를 통제한다.

#### **IV. 위반의 효과**

- 행정작용이 부당결부금지의 원칙을 위반한 경우, 그 행정작용은 위법하게 된다.

##### **1. 행정 처분의 위법성**

- 부당 결부는 비례의 원칙 위반의 일종으로서 재량권의 일탈 또는 남용에 해당하며, 후행 처분의 위법 사유가 된다. 따라서 부당 결부가 있는 행정 처분은 취소소송을 통해 취소될 수 있다.

##### **2. 부관의 부분 취소 또는 무효**

- 수익적 행정 처분(허가)에 부과된 부담(부관)이 부당결부금지의 원칙에 위반된 경우, 부담은 위법하게 된다. 이 경우 원칙적으로 위법한 부담만이 취소소송을 통해 취소되고 주된 처분은 유효하게 남는다. 다만, 위법한 부담이 없었더라면 주된 처분을 하지 않았을 것이라는 행정청의 의사가 명백하여 가분성이 인정되지 않는다면, 주된 처분 전체가 위법하여 취소될 수 있다. 공법상 계약에서 부당 결부된 조건은 무효로 판단된다.

##### **3. 국가 배상 책임**

- 행정청의 부당 결부로 인해 국민이 손해를 입은 경우, 부당 결부된 행정작용이 위법하므로 국가배상법에 따른 손해 배상 책임이 발생할 수 있다.

#### **V. 결론**

- 부당결부금지의 원칙은 행정주체가 행정 권한을 본래의 목적과 실질적인 관련성이 없는 사익 추구의 수단으로 활용하는 것을 방지하는 헌법적 효력을 가진 핵심 원칙이다. 수익적 행위와 침익적 의무를 결부시킬 때 두 사항 사이에 내용적·기능적인 합리적 관련성이 없다면, 이는 원칙에 위반되어 위법하게 된다. 이 원칙은 부관의 한계를 설정하고 재량권 남용을 통제함으로써 행정의 공정성과 합법성을 확보하는 데 결정적인 역할을 한다.